

1500111-33.2022.8.26.0617

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: NAIRA ASSIS BARBOSA

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/04/2022

... da pena: A enorme quantidade de drogas indica que o tráfico era realizado em larga escala pelo acusado, e não estava sendo praticado de forma eventual. Ronald não trabalhava e estava fazendo do tráfico o seu meio de vida. Assim, embora ele seja primário, a causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 não deve ser aplicada.

Atenta à pena imposta e à ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

3ª Vara Criminal

Av. Salmão, 678, São José dos Campos - SP - cep 12246-260

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500111-33.2022.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500111-33.2022.8.26.0617

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

RONALD FAUSTINO FERRARA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). NAIRA ASSIS BARBOSA

Vistos.

RONALD FAUSTINO FERRARA, qualificado nos autos, foram denunciados por incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, porque, no dia 19 de janeiro de 2022, por volta das 16h00, na Rua Elias Anacleto do Prado, altura do número 157, jardim São José, em São José dos Campos, transportava e trazia com ele, para fins de entrega a terceiros, 31 tijolos e 08 tubos plásticos transparentes com peso total de 25.571 g de maconha e uma sacola com peso total de 206g de K2, sem autorização.

O acusado foi notificado (fl. 150) e apresentaram defesa prévia (fl. 153).

A denúncia foi recebida em 21 de março de 2022 (fls. 155/156).

Durante a instrução, foram inquiridas as testemunhas arroladas pelas partes e o acusado foi interrogado.

Em debates, a promotora de justiça requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia. Já o defensor requereu a fixação da pena mínima e a aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

É o breve relatório.
Decido.

A pretensão punitiva é procedente.

Há nos autos prova dos fatos e da autoria.

As drogas foram apreendidas e periciadas, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 56/57, laudo de de exame químico-toxicológico de fls. 135/138, além do laudo pericial realizado no celular do acusado (fls. 176 e 188).

A autoria, da mesma forma, restou inconteste.

Ouvidos em juízo, os policiais militares Alisson e Marcos Vinicius disseram que, na data do fato, estavam em patrulhamento de rotina, juntamente com cão farejador. Pararam em um terreno baldio existente no bairro, local este que costumava ser utilizado como depósito de drogas por traficantes. No campo ao lado, havia um veículo e, passando próximo a ele, o cão farejador mostrou mudança de comportamento, mas o veículo estava fechado, então nada fizeram. Posteriormente, o mesmo veículo passou pelos milicianos, que optaram pela abordagem. No interior do veículo, no porta malas, houve o encontro de expressiva quantidade de drogas. O acusado confirmou que teria trazido a droga de Guarulhos e a entregaria para pessoa desconhecida aqui em São José e receberia a quantia de R\$ 1.500,00, pelo transporte.

Interrogado em juízo, Ronald confessou a prática delitiva. Disse que receberia R\$ 1.500,00 pelo transporte da droga de Guarulhos até São José dos Campos. Disse trabalhar com serviço geral, ter 42 anos e não ter outras passagens criminais.

Essas são as provas dos autos e, como se vê, elas são suficientes ao desate condenatório.

Com efeito, a expressiva quantidade de drogas, somada à confissão do acusado, não há dúvidas do envolvimento do acusado no delito em comento.

Somado a isso, há também nos autos relatório da perícia realizada no celular do acusado, indicando conversas suspeitas, típicas do comércio ilegal de drogas.

A condenação do acusado é, assim, de rigor.

Passo a dosar as penas.

Pena-base: em razão da significativa quantidade de drogas – mais de 30 tijolos de maconha, com mais de 25 quilos da droga, fixo a pena-base acima do mínimo legal, a saber, 10 anos de reclusão e 1000 dias-multa;
Agravantes e atenuantes: diante da confissão realizada pelo acusado, reduzo sua pena em 1/6, fixando-a em 08 anos e 04 meses de reclusão e 834 dias-multa;
Causas de aumento e diminuição da pena: A enorme quantidade de drogas indica que o tráfico era realizado em larga escala pelo acusado, e não estava sendo praticado de forma eventual. Ronald não trabalhava e estava fazendo do tráfico o seu meio de vida. Assim, embora ele seja primário, a causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 não deve ser aplicada.

Atenta à pena imposta e à gravidade concreta da conduta do acusado, fixo o regime

fechado para o início de cumprimento das reprimenda. Também por tais razões, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

No mais, afasto a questão da inconstitucionalidade da multa do tráfico. Da mesma forma que a Constituição facultou ao legislador ordinário agravar a pena de crimes hediondos ou permitiu a diminuição da reprimenda em razão de circunstâncias que indicassem o menor potencial lesivo da conduta criminosa do agente, também facultou o aumento da pena de multa para crimes potencialmente mais graves em razão da própria natureza do delito, indicativa do lucro fácil, de modo que não há que se falar em inconstitucionalidade desta norma. A fixação do quantum de multa atende perfeitamente aos princípios constitucionais da individualização da pena e da proporcionalidade, já que balizados entre um mínimo e máximo.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva e CONDENO o acusado RONALD FAUSTINO FERRARA às penas de 08 anos e 04 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 834 dias-multa por incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Mantenho a prisão preventiva pelos motivos que justificaram a prisão cautelar desde o início do processo, especialmente para garantir a ordem pública. Expeça-se mandado de prisão.

Determino a destruição das drogas apreendidas. Após o trânsito em julgado, providencie-se o necessário.

P. I. C.

São José dos Campos, 20 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA